

N. R.G. 1303/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO**

Sezione Terza Civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

dr.ssa Maria Grazia Federici	Presidente
dr.ssa Maura Caterina Barberis	Consigliere rel
dr.ssa Maria Carla Rossi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **1303/2023** promossa in grado d'appello

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* e *Parte_2* (C.F. *C.F._2*), elettivamente domiciliati in MILANO via Conservatorio n. presso lo studio dell'Avv. Marco Franzini (*C.F._3*) che li rappresenta e difende unitamente all'Avv. Stefano Pelizzari (*C.F._4*) come da procura di cui alla comparsa di costituzione 26.7.2024

APPELLANTI

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._5*), elettivamente domiciliato in C.SO MARTIRI, 17/A 23900 LECCO presso lo studio dell'avv. ROCCA EMANUELA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti

APPELLATO

avente ad oggetto: Opposizione del terzo (art. 619 c.p.c.) mobiliare

FATTO E DIRITTO

In vista dell'udienza del 10.9.2024, fissata ex art. 352 cpc per l'assunzione della causa in decisione con le forme della trattazione scritta, le parti, regolarmente costituite, hanno depositato le note autorizzate.

I nuovi Difensori degli appellanti Avvocati Stefano Pelizzari e Marco Franzini, muniti di idonea procura, hanno dichiarato in data 24.7.2024 di rinunciare agli atti del giudizio, mentre il Difensore di parte appellata Avvocato Emanuela Rocca (parimenti munita di idonea procura) ha dichiarato in data 8.9.2024 di accettare la suddetta rinuncia, insistendo per la condanna di controparte al pagamento delle spese di lite.

Ricorrono pertanto le condizioni di cui all'art.306 cpc per la dichiarazione di estinzione del processo: stante il carattere decisorio della statuizione, poi, il provvedimento va reso in forma di sentenza. Alla suddetta pronuncia, in difetto di diverso accordo delle parti, deve seguire la condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo alla stregua dei parametri medi (per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, che ha richiesto il deposito di comparsa conclusionale essendo la rinuncia agli atti intervenuta dopo la scadenza del relativo termine) e minimi (per la fase di trattazione) di cui al DM n.147/22, considerato il valore della causa (scaglione da Euro 26.000,00 ad Euro 52.000,00, sulla base della somma di cui all'atto di pignoramento presso terzi) e la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Visto l'art.306 cpc, dichiara l'estinzione del processo.
2. Condanna *Parte_1* e *Parte_2* al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 8.469,00 (di cui Euro 2.058,00 per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 3.470,00 per la fase decisionale), oltre spese generali ed oneri fiscali.

Così deciso in Milano il 16.9.2024

Il Consigliere est dr.ssa Maura Barberis

Il Presidente dr.ssa Maria Grazia Federici